Tekijän kumppanuussopimus

Yleissopimus – Vidfluencer Tämä sisällöntuottajien kumppanuussopimus ("Sopimus") on tehty seuraavien välillä:

1. Aryan Khan ja Jonathan Neill, jotka käyvät kauppaa yhdessä nimellä Vidfluencer, tavallinen yhtiö, joka toimii vidfluencer.io:ssä ("Yritys", "me", "me"); ja

2. Alla olevissa Tekijän tiedoissa nimetty henkilö ("Luoija", "sinä"). Se tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Luojan tiedot

Luoja täyttää ennen allekirjoittamista. Täytä kaikki *-merkityt kentät (käytä "N/A", jos se ei kelpaa). Emme voi aloittaa työtä ennen kuin ne ovat valmiit.

Koko virallinen nimi*
Oma nimesi, kuten henkilöllisyystodistuksessasi

Luojan/kanavan nimi
Nimi, jolla lähetät, jos eri

Sähköpostiosoite *
Käytetään kaupoissa, maksuissa ja virallisissa ilmoituksissa

osoite *
Koti- tai työosoitteesi

Asuinmaa *
Tarvitaan vero- ja mainontasääntöjen vuoksi

Sosiaaliset kanavat ja kahvat *
esim. TikTok, YouTube, Instagram linkit

PayPal sähköposti *
Minne maksusi lähetetään

ALV-numero
Vain jos olet alv-rekisteröity

Ikä * (rasti yksi): [ ] Olen 18 tai vanhempi [ ] Olen alle 18 (myös vanhemman tai laillisen huoltajan tulee allekirjoittaa lopussa)

1. Suhteen tarkoitus ja luonne

1.1 Company operoi palvelua, joka yhdistää sisällöntuottajat brändikumppanuuteen ja käyttäjien luoman sisällön (UGC) mahdollisuuksiin.

1.2 Company ei ole lahjakkuuksien hallintatoimisto. Yritys ei hallinnoi, ohjaa tai hallitse sisällöntuottajan kanavia, sisältöstrategiaa tai brändiä tämän Sopimuksen mukaisten erityissopimusten ulkopuolella.

1.3 Tämä Sopimus ei luo työ-, edustus- (paitsi alla kuvattujen erityissopimusten helpottamista), kumppanuus- tai yhteisyrityssuhdetta. Creator on aina itsenäinen urakoitsija ja päättää itsenäisesti, hyväksyykö, hylkääkö tai neuvotteleeko se mahdollisuudesta.

1.4 Tämä sopimus ei ole yksinomainen. Creator voi vapaasti etsiä ja hyväksyä brändisopimuksia itsenäisesti tai muiden osapuolten kautta. Yrityksen provisio (kohta 3) koskee vain kauppoja, jotka Yhtiö tekee, neuvottelee tai olennaisesti edistää.

Maksutapa * Pankkisiirto / Wise (valitse yksi)

Maksutiedot:
Maksutapa * PayPal / pankkisiirto / Wise (valitse yksi)

Maksutiedot:

2. Yrityksen tarjoamat palvelut

2.1 Company: • tunnistaa ja esittelee relevantteja brändikumppanuuksia ja UGC-mahdollisuuksia Creatorille; • neuvotella sopimusehdot Luojan puolesta, kun Luoja sitä pyytää; ja • antaa kauppakohtaisen lisäyksen jokaiselle brändikumppanuudelle (katso kohta 4).

2.2 Näistä palveluista Creator ei veloita ennakkomaksua.

2.3 Company kertoo Creatorille, minkä brändin se aikoo esitellä Creatorin, ja jakaa Creatorin tiedot brändin kanssa vasta, kun Creator on suostunut.

2.4-yrityksellä ei ole valtuuksia allekirjoittaa mitään Creatorin puolesta tai sitoa Creatoria sopimukseen. Luojaa sitoo vain Luojan allekirjoittama sopimuslisäys.

3. Komissio

3.1-nopeus. Yritys veloittaa 20 %:n provisiomaksun kauppapalkkiosta kaikista sopimuksista, jotka yritys hankkii, esittelee tai edistää olennaisesti sisällöntuottajalle, mukaan lukien brändikumppanuudet, UGC-sopimukset, sponsorointi ja kumppanijärjestelyt ("Yrityssopimus"). "Kauppamaksu" tarkoittaa kokonaissummaa, jonka brändi on maksanut tai maksettava Creatorille sopimuksen perusteella, ilman ALV:tä sopimuksen lisäyksen mukaisesti.

3.2 Kun se on ansaittu. Provisio ansaitaan vasta, kun sopimus on onnistuneesti turvattu, ja ellei sopimuksen lisäyksessä toisin mainita, se lasketaan Creatorin brändiltä tosiasiallisesti vastaanottamien maksujen perusteella. Jos sopimusta ei ole, ei ole maksua.

3.3 Kuka maksaa ja miten. Jokaisessa sopimuksen lisäyksessä ilmoitetaan palkkion määrä ja määrä sekä se, vähennetäänkö se ennen varojen maksamista Creatorille, laskutetaanko Creatorilta erikseen vai onko se brändin maksama. Jos tuotemerkki maksaa yritykselle myös palkkion samasta kaupasta, sopimuksen lisäyksessä sanotaan niin, eikä yritys veloita Creatorilta palkkiota kyseisestä kaupasta, ellei sopimuslisäyksessä selvästi mainita, että molemmat ovat voimassa.

3.4 Uudistukset ja laajennukset. Samaa tuotemerkkiä koskevan Yrityssopimuksen uusiminen tai jatkaminen, josta on sovittu kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Yritys esitteli Creatorin ensimmäisen kerran kyseiselle brändille, käsitellään yrityssopimuksena, ja siihen sovelletaan provisiota. Sen jälkeen sovittu uusiminen tai jatkaminen ilman yrityksen osallistumista katsotaan sisällöntuottajan itsenäisesti hankkivana mahdollisuuden, eikä provisiota peritä.

3.5 Riippumattomat tarjoukset. Provisiota ei sovelleta kauppoihin, jotka sisällöntuottaja hankkii täysin itsenäisesti ilman Yrityksen esittelyä tai aineellista osallistumista.

3.6 Kiertäminen. Kuuden kuukauden ajan siitä päivästä, jolloin yritys esittelee Creatorin ensimmäisen kerran brändille, Creator ei käsittele kyseistä brändiä toisen kanavan kautta provisioiden välttämiseksi.

3.7 Osapuolet sopivat, että uusittujen tai jatkettujen sopimusten määräaikainen provisio on kohtuullinen ja oikeasuhteinen suoja Yhtiön oikeutetuille eduille sen tekemissä esittelyissä, eikä se ole laajuudeltaan tai kestoltaan laajempi kuin on tarpeen tähän tarkoitukseen.

4. Yksittäisten sopimusten lisäykset

4.1 Jokainen Yrityksen toteuttama brändisopimus kirjataan erilliseen kirjalliseen sopimuslisäkkeeseen, jonka Creator on allekirjoittanut. Jokaisessa lisäyksessä määritellään: brändin nimi, toimitukset, sisältömääritykset, myönnetyt käyttöoikeudet, mahdollinen yksinoikeuskausi, sopimusmaksu, provisio (katso lauseke 3.3), kuka maksaa Creatorille ja milloin, määräajat ja brändikohtaiset vaatimukset.

4.2 Jos Sopimuslisäys on ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, Sopimuslisäys pätee, mutta vain kyseisen sopimuksen osalta.

4.3 Mikään tuotemerkkisopimus ei sido Creatoria ennen kuin Creator on tarkistanut ja allekirjoittanut asiaankuuluvan sopimuksen lisäyksen.

5. Maksuehdot

5.1 Jokaisessa sopimuksen lisäyksessä ilmoitetaan, maksaako tuotemerkki suoraan Creatorille vai yritykselle.

5.2 Jos yritys saa rahaa Creatorille, se omistaa Luojan osuuden Creatorille ja maksaa sen PayPal:n kautta (ellei muusta menetelmästä ole sovittu kirjallisesti) 7 päivän kuluessa selvitettyjen varojen vastaanottamisesta, ellei sopimuslisäyksessä toisin määrätä. Yritys antaa Creatorille lyhyen selvityksen, josta käy ilmi saamasi summa ja mahdolliset vähennykset.

5.3 Kumpikin osapuoli maksaa omat maksunsa, ellei Sopimuslisäyksessä toisin mainita.

5.4 Creator on yksin vastuussa omista verovelvoitteistaan. Yritys ei pidä veroa Creatorin puolesta.

6. Tekijän vahvistukset ja käytännesäännöt

6.1 Creator vahvistaa, että Tekijän tiedoissa annetut tiedot ovat oikein, että Creator on vapaa sitoutumaan tähän Sopimukseen ja että Creator on 18-vuotias tai vanhempi tai että vanhempi tai laillinen huoltaja on allekirjoittanut tämän sopimuksen alla.

6.2 Tuottaessaan sisältöä minkä tahansa sopimuksen lisäyksen mukaisesti sisällöntuottaja hyväksyy:

- (a) toimittaa sisältöä, joka täyttää sopimuksen lisäyksen vaatimukset ja määräajat;
- (b) säilyttää muodon, tyylin ja toimituksen täyden luovan hallinnan edellyttäen, että lopullinen sisältö täyttää brändin vaatimukset;
- (c) paljastaa selkeästi maksetut kumppanuudet sovellettavien mainontasääntöjen mukaisesti (esimerkiksi ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance tai vastaava sisällöntuottajan maassa), mukaan lukien näkyvä #ad, #sponsored tai "maksettu kumppanuus" -merkintä;
- (d) ei anna vääriä tietoja brändistä, sen tuotteesta tai yrityksestä eikä esitä vääriä, harhaanjohtavia tai perusteettomia väitteitä;
- (e) ei käytä materiaalia, musiikkia, kuvia tai muuta materiaalia, joka loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai oikeuksia;
- (f) ylläpitää ammattimaista käyttäytymistä kaikessa viestinnässä tuotemerkkien ja yrityksen edustajien kanssa;
- (g) välttämään toimintaa, joka on laitonta, syrjivää, häiritsevää, herjaavaa, seksuaalisesti ilmeistä tai muuten kohtuudella todennäköisesti vahingoittaa brändin tai yrityksen mainetta tämän Sopimuksen mukaisen sisällön tuotannon aikana; ja
- (h) paljastaa viipymättä kaikki eturistiriidat (esimerkiksi olemassa oleva sopimus suoran kilpailijan kanssa) ennen sopimuksen lisäyksen hyväksymistä.

7. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet

7.1 Creator säilyttää tuottamansa sisällön omistusoikeuden tuotemerkin ja/tai yritykselle asianmukaisen sopimuslisäyksen mukaisesti myönnettyjen käyttöoikeuksien mukaisesti.

7.2 Kaikki lisenssiehdot, käyttöikkunat tai yksinoikeuskaudet määritetään sopimuskohtaisesti, eivätkä ne ulotu kyseisessä Sopimuslisäyksessä sovittua pidemmälle.

8. Luottamuksellisuus Kumpikin osapuoli pitää luottamuksellisina toisen tai brändikumppanin jakamat ei-julkiset tiedot (esimerkiksi kaupan ehdot, maksut, julkaisemattomat tuotteet ja kampanjastrategia) eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille ilman lupaa, paitsi ammattimaisille neuvonantajille luottamuksellisuuden alaisina tai lain edellyttämissä tapauksissa.

9. Tietosuoja

9.1 Kukin osapuoli noudattaa UK GDPR- ja Data Protection Act 2018-vaatimuksia tämän sopimuksen mukaisesti jaettujen henkilötietojen osalta.

9.2 Company käyttää Creatorin henkilötietoja tämän palvelun suorittamiseen, sopimusten ehdottamiseen ja järjestämiseen sekä maksujen suorittamiseen ja jakaa ne tuotemerkin kanssa vain lausekkeen 2.3 mukaisesti. Yritys pitää sen turvassa eikä myy sitä.

10. Voimassaoloaika ja irtisanominen

10.1 Tällä Sopimuksella ei ole kiinteää päättymispäivää, eikä se pääty ajan myötä. Se on voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli lopettaa sen ilmoittamalla siitä kirjallisesti 14 päivää etukäteen kohdan 15 (Ilmoitukset) mukaisesti.

10.2 Jos yrityksen hankkima sopimuslisäys on edelleen voimassa irtisanomishetkellä, tämä sopimus ei pääty ennen kuin kauppa on saatu päätökseen 14 päivän irtisanomisajasta huolimatta. "Valmis" tarkoittaa sopimuslisäyksessä mainittua kampanjan päättymispäivämäärää tai päivämäärää, jona Creatorille on maksettu kokonaisuudessaan, myöhempi.

10.3 Tämän Sopimuksen päättyminen ei vaikuta: (i) provisioihin, jotka on jo velkaa ennen sopimuksen päättymistä tehdyistä kaupoista; (ii) minkä tahansa aktiivisen kauppalisäyksen mukaiset velvoitteet, jotka jatkuvat, kunnes kauppa on saatettu päätökseen; tai (iii) lausekkeet 3.4 ja 3.6 tuotemerkeille, joihin Creator tutustuttiin ennen sen päättymistä.

10.4 Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos toinen osapuoli tekee olennaisen rikkomuksen, jota ei korjata 14 päivän kuluessa sitä vaativasta kirjallisesta ilmoituksesta. Yritys voi keskeyttää tai lopettaa tämän Sopimuksen välittömästi, jos Creator rikkoo olennaisesti lauseketta 6.2.

11. Vastuun rajoitus

11.1 Yrityksen rooli rajoittuu mahdollisuuksien esittelyyn ja edistämiseen. Ellei sopimuksen lisäyksessä toisin mainita, yritys ei ole taustalla olevan brändisopimuksen osapuoli eikä ole vastuussa brändin maksamatta jättämisestä, rikkomisesta tai väärinkäytöksestä.

11.2 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle tästä sopimuksesta johtuvista epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista.

11.3 Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita tai sulje pois kummankaan osapuolen vastuuta laiminlyönnistä, petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta tai mistä tahansa muusta vastuusta, jota ei voida rajoittaa tai sulkea pois Englannin lain mukaan.

11.4 Ellei lausekkeesta 11.3 muuta johdu, Yrityksen kokonaisvastuu, joka johtuu tästä sopimuksesta tai liittyy siihen, olipa kyse sopimuksesta, vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta) tai muusta syystä, ei ylitä kokonaisprovisiota, jonka Yritys on saanut Creatorin kaupoista 12 kuukauden aikana ennen vaateen esittämistä.

12. Korvaus Luoja sitoutuu korvaamaan Yrityksen kohtuulliset menetykset ja kustannukset, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka johtuvat Luojan 6.2-lausekkeen rikkomisesta, tekijän loukkaavan materiaalin käytöstä tai tämän sopimuksen mukaisesti tuotetussa sisällössä annetuista vääristä lausunnoista.

13. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

13.1 Osapuolet yrittävät ensin ratkaista kaikki riidat epävirallisesti vilpittömän keskustelun avulla.

13.2 Tätä sopimusta säätelevät England and Wales:n lait. Riidat, joita ei ole ratkaistu epävirallisesti, ovat England and Wales:n tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan alaisia.

14. Koko sopimus ja muutokset

14.1 Tämä sopimus yhdessä allekirjoitettujen sopimuslisäysten kanssa on koko sopimus osapuolten välillä tästä aiheesta ja korvaa kaikki aiemmat keskustelut tai sopimukset, kirjalliset tai suulliset.

14.2 Kumpikin osapuoli vahvistaa, että se ei ole tukeutunut mihinkään lausumaan, jota ei ole mainittu tässä sopimuksessa, mutta mikään tässä sopimuksessa ei sulje pois vastuuta vilpillisestä harhaanjohtamisesta.

14.3 Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on hyväksyttävä (sähköpostivahvistus riittää).

15. Ilmoitukset

15.1 Kaikki tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset, mukaan lukien ilmoitus sen lopettamisesta osion 10 mukaisesti, on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä sähköpostitse Luojan tiedoissa olevaan Creatorin sähköpostiosoitteeseen ja sähköpostiosoitteeseen, jonka yritys ilmoittaa Creatorille kirjallisesti tai muulla osapuolten kesken sovitulla kirjallisella tavalla.

15.2 Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi: jos se on lähetetty sähköpostitse ennen klo 17.00 arkipäivänä, kyseisenä päivänä; muussa tapauksessa seuraavana arkipäivänä; jos lähetetään postitse, kaksi arkipäivää postituksen jälkeen.

16. Erotettavuus Jos jokin määräys todetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, loput pysyvät voimassa, ja osapuolet neuvottelevat hyvässä uskossa korvatakseen sen sellaisella, joka saavuttaa alkuperäisen tarkoituksensa mahdollisimman tarkasti.

17. Luopuminen Mikään sopimuspuolen laiminlyönti tai viivästyminen tämän sopimuksen mukaisen oikeuden käyttämisessä ei merkitse tästä oikeudesta luopumista, eikä mikään yksittäinen tai osittainen oikeuden käyttö estä sen käyttöä.

18. Assignment Creator ei saa luovuttaa, siirtää tai tehdä alihankintana tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Yritys voi siirtää tämän Sopimuksen liiketoimintansa seuraajalle edellyttäen, että Luojalle ilmoitetaan siitä kirjallisesti.

19. Kolmannen osapuolen oikeudet Tämä sopimus ei anna oikeuksia kenellekään, joka ei ole sen osapuoli, eikä Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 koske sitä.

20. Vastakappaleet ja sähköinen allekirjoitus Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa vastineina, mukaan lukien sähköinen allekirjoitus, joista jokainen on alkuperäinen ja jotka yhdessä muodostavat yhden sopimuksen.

Allekirjoitukset Tällä sopimuksella ei ole määräaikaa ja se jatkuu 10 kohdan mukaisesti päättymiseen saakka.

Vidfluencer:n puolesta (Aryan Khan ja Jonathan Neill, kauppa yhdessä nimellä Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Luoja:

Nimi (painettu): _____

Allekirjoitus: _____

Vanhempi tai laillinen huoltaja (vain jos sisällöntuottaja on alle 18-vuotias):

Olen Luojan vanhempi tai laillinen huoltaja. Hyväksyn tämän sopimuksen ja varmistan, että Luoja noudattaa sitä.

Nimi (painettu): _____ Suhde tekijään: _____

Allekirjoitus: _____